

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1919 -
1924/2531

นางสงเสน เหมบัณฑิต กับพวก

นางยินดี หวังจันทร์

นางยินดี หวังจันทร์ จำเลย

โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 248, มาตรา 249, มาตรา 252

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าคดีแต่ละสำนวนทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามอุทธรณ์ (น่าจะเป็นต้องห้ามฎีกา) ในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาแผ่นที่ 3 หน้าหลัง ย่อหน้าที่ 4 เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดี จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยการวินิจฉัยตัวบทกฎหมายคนละมาตรากัน ถือว่าเป็นการแก้ไขมากจึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ส่วนปัญหาข้อกฎหมายตามฎีกาแผ่นที่ 3 หน้าหลัง ย่อหน้าที่ 4 ก็เป็นปัญหาสำคัญและเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน

โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป และขอได้โปรดอนุญาตให้จำเลยได้รับการทูลเกล้าการบังคับในระหว่างฎีกาตามคำร้องของจำเลยด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่คดีทั้งหกสำนวนนี้ศาลชั้นต้นสั่งรวมพิจารณาพิพากษาเข้าด้วยกันโดยให้เรียกโจทก์สำนวนแรกว่าโจทก์ที่ 1 เรียกโจทก์สำนวนต่อไปว่าโจทก์ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน 20,000 บาท แก่โจทก์ที่ 2 ถึงโจทก์ที่ 6 คนละ 10,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 31 มกราคม 2528 ซึ่งธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งนั่งพิจารณาในศาลชั้นต้นรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ทั้งหกได้รับชำระดอกเบี้ยนับแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 136)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 139)

คำสั่ง

ข้อฎีกาของจำเลยเรื่องเช็คพิพาทนั้น ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพิพาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์แต่ละคน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขคำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะในเรื่องวันเริ่มต้นที่จำเลยจะต้องชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์เท่านั้น เป็นการแก้ไขเล็กน้อยฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้

ส่วนปัญหาที่ว่า เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คที่นายวงษ์แซ่ส่งจ่ายให้แก่จำเลยแล้ว จำเลยย่อมมีสิทธิไม่ชำระหนี้ตามเช็คพิพาทแก่โจทก์แต่ละคนดังที่จำเลยฎีกามานี้ มิใช่ปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 จำเลยจะฎีกาปัญหานี้ไม่ได้

ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาและไม่รับคำขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลยจึงชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาและไม่รับคำขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลยจึงชอบแล้ว
ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-สุนทร จันทระศักดิ์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ